

1500692-61.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... trânsito em julgado ocorreu em 24/04/2012; (b) tráfico de drogas, nos autos 0065159-87.2010.8.26.0114, da 5ª Vara Criminal de Campinas, cujo trânsito em julgado ocorreu em 01/10/2012; (c) furto qualificado, nos autos 0066656-10.2008.8.26.0114, da 1ª Vara Criminal de Campinas, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14/04/2014. As penas pertinentes a tais crimes somente foram extintas em ...

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

1500692-61.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Unidade Judiciária: 2ª Vara de Valinhos

Processo nº:

1500692-61.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DE MELO SILVA

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO promove ação penal contra MARCELO DE MELO SILVA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

A denúncia (fls. 01/03) narra que o réu, no dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das 04:10 horas, no estabelecimento comercial "Pingo Doce", situado no interior da Rodoviária, na Rua Treze de Maio, Centro, Valinhos/SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca (canivete), 01 (um) telefone celular, da marca Samsung, avaliado em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos

reais), de propriedade da vítima Rosana da Rocha Godoi, conforme auto de exibição e apreensão, auto de entrega, auto de avaliação, auto de reconhecimento pessoal e auto de reconhecimento de objeto.

Consta que o acusado se dirigiu até o Terminal Rodoviário de Valinhos e, após, até a loja de propriedade da vítima e, mediante uso de um canivete, ordenou que Rosana da Rocha Godoi lhe entregasse seu celular e o desbloqueasse, o que foi feito e, ainda, antes de se evadir, ameaçou a vítima, dizendo "não liga para ninguém, não manda ninguém atrás, senão eu vou voltar... existe Deus e existe diabo".

Consta mais que o acusado se evadiu em direção à Rua José Milani, próximo ao Cartório, e a vítima acionou a Guarda Municipal. As guardas municipais conversaram com o marido da vítima e este passou as características físicas do roubador (homem, pardo, com cerca de 40 anos, trajando uma jaqueta de cor escura e calça de cor escura), motivo pelo qual elas saíram em seu encalço e o localizaram escondido atrás de uma moita, defronte ao Cartório, e na sua posse localizaram o telefone celular subtraído da vítima e um canivete. A vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo e seu telefone celular, onde continha as suas fotografias.

A denúncia, acompanhada do inquérito policial (fls. 05/153), foi recebida em 10 de março de 2022 (fls. 191/192).

O réu foi citado (fls. 202) e ofertou resposta (fls. 216/217), nos termos do artigo 396-A, do CPP. Não presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, fora determinado o prosseguimento do feito (fls. 225/229).

No curso da instrução, houve a oitiva da vítima (fls. 291), a inquirição de duas testemunhas (fls. 292/293) e interrogatório do réu (fls. 294). Não foram requeridas outras diligências na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o Ministério Público (fls. 289/290) requereu a condenação do réu, enquanto a defesa (fls. 298/299) pleiteou a absolvição do réu, sob o fundamento que nem a vítima nem as guardas municipais o reconheceram como sendo a pessoa que praticou o crime, e, subsidiariamente, postulou o reconhecimento da atenuante da confissão, a desclassificação da conduta para a forma tentada, a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, com a concessão de imediata liberdade ao acusado.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Os elementos de prova colhidos nos autos demonstram suficientemente a procedência da denúncia.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 05), logo após a ocorrência do delito, na posse do telefone celular subtraído, bem como do canivete utilizado para ameaçar a vítima, os quais foram apreendidos, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 17/18).

A vítima (fls. 291) relatou, de forma firme e convincente, que, no dia dos fatos, o acusado aproximou-se de seu comércio, situado no interior da rodoviária municipal, e passou a pedir insistentemente que lhe desse comida.

Mencionou que o indivíduo se irritou com a negativa, dizendo que ela tinha "nariz empinado", e, em sequência, pegou um canivete e anunciou o assalto, ordenando que lhe desse o aparelho celular e o desbloqueasse.

Relatou que, em seguida, acionou a guarda municipal, que veio a encontrar o réu nas adjacências, próximo ao cartório, na posse de seu aparelho celular que lhe foi restituído (fls. 19) e do canivete utilizado.

Em audiência, reconheceu o réu como sendo a pessoa que praticou o crime contra ela, corroborando a identificação da fase policial (fls. 15).

Nesse ponto, cabe consignar o relevante e inegável valor da palavra das vítimas, diante da espécie delitativa, ainda mais porquanto prestadas de forma harmônica e firme: "No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (RT 484/320). No mesmo sentido: JTACrim 60/314, 64/193, 73/79 e 22/354. (in Da prova no processo penal, Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, Saraiva, 6ª edição, 2004, pág. 142).

A sequência de acontecimentos também fora corroborada pelas guardas municipais (fls. 292/293), as quais declinaram que, acionadas para atender a ocorrência, e de posse das características do indivíduo, vieram a localizar o réu, próximo ao cartório, agachado em uma moita, na posse do bem subtraído.

No mais, o próprio réu, em juízo (fls. 294), confessou a prática do delito, narrando ter subtraído o telefone celular da vítima. Também admitiu que portava um canivete nas mãos, mostrando-o à ofendida.

No mais, as objeções tecidas pela defesa não prosperam.

A vítima e as guardas municipais narraram de modo coerente e harmônico os fatos. Não há qualquer elemento de convicção que faça crer que eles pretendam falsear a verdade para prejudicar o acusado.

Assim, provada a autoria e a materialidade delitativa, e à míngua de outras teses defensivas, a condenação é medida que se impõe, motivo pelo qual se passa a dosar a pena.

Nos moldes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base, mediante o incremento de 1/8 (um oitavo), em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

O réu possui maus antecedentes, vez que já foi condenado definitivamente, conforme folha de antecedentes e certidão (fls. 96/104 e 105/126), pela prática de furto nos autos 0056150-14.2004.8.26.0114, da 4ª Vara Criminal de Campinas (transito em julgado em 18/10/2004) e nos autos 0025338-81.2007.8.26.0114, da 1ª Vara Criminal de Campinas (transito em julgado em 28/05/2008), cujas penas já foram extintas pelo cumprimento. Assim, dada a personalidade voltada para o crime, está justificada a majoração da reprimenda.

O acusado também é multirreincidente, nos termos do artigo 63, do Código Penal, vez que, na data da prática do crime (28/02/2022), conforme comprovam a folha de antecedentes e certidão (fls. 96/104 e 105/126), já havia sido condenado definitivamente por prática dos seguintes crimes: (a) roubo, nos autos 0036255-33.2005.8.26.0114, da 1ª Vara Criminal de Campinas, cujo trânsito em julgado ocorreu em 24/04/2012; (b) tráfico de drogas, nos autos 0065159-87.2010.8.26.0114, da 5ª Vara Criminal de Campinas, cujo trânsito em julgado ocorreu em 01/10/2012; (c) furto qualificado, nos autos 0066656-10.2008.8.26.0114, da 1ª Vara Criminal de Campinas, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14/04/2014. As penas pertinentes a tais crimes somente foram extintas em 22/03/2022, conforme se colhe das informações dos autos da execução criminal (autos 7001739-52.2011.8.26.0114).

Por oportuno, cabe consignar, nos termos da Súmula 636, do STJ, que: "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência".

Nesse ponto, importa ressaltar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que: "A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da aferição dos maus antecedentes e, ainda, para agravar a pena, pela reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da aferida na segunda, como no caso em apreço." (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 627.044/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021).

Assim, caracterizada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em uma pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

O réu confessou a prática do crime, motivo pelo qual caracterizada a existência de circunstância atenuante em seu favor, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Consoante o entendimento sedimentado na Súmula 545, do STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Não é o caso, todavia, de simples compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância da atenuante da confissão, vez que o acusado é multirreincidente. Conforme registrado pelo Superior Tribunal de Justiça: (...) tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência, implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade." (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 675.632/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Assim reduzo a pena em 1/8 (um oitavo), resultando na pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

A circunstância majorante descrita no inciso VII, consistente no emprego de arma branca, restou devidamente comprovada, pelo que aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando numa pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

O emprego de arma branca para o cometimento do crime, consistente em um canivete, foi admitido pelo réu, bem como mencionado pela vítima.

O laudo técnico (fls. 203/205), nessa esteira, demonstrou a potencialidade ofensiva da arma branca, a qual fora devidamente apreendida (fls. 17/18): "(...) 01 (um) canivete manual (visualizado na Fotografia 1), da marca aparente "Columbia Fujunjie e USA", denotando uso, com trava de segurança de lâmina, de lâmina pontiaguda e ponta quebrada; de gume afiado; de cabo guarnecido por placas de material metálico; de comprimento total (aberto) de 145 mm por 20 mm de largura máxima, de massa total de 106 gramas. (...) A referida peça, além da finalidade a que se destina, pode ser utilizada para prática de roubo e ameaça, dependendo da forma de manuseio, da habilidade e da destreza de seu operador. (...)".

O réu arrebatou o telefone celular da vítima e deixou o local dos fatos em sua posse, somente vindo a ser localizado algum tempo depois. Em consequência, o crime restou consumado.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL – PENAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO – POSSE TRANQUÍLA DA RES – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva mediante grave ameaça ou violência, ainda que não obtenha a posse tranqüila do bem, sendo prescindível que saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STJ e do STF. 2. Embargos acolhidos. (STJ, Terceira Seção, EREsp 337124/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, v.u., j. 27/04/2005, p. DJ 23/05/2005 – pág. 146)" No mesmo sentido: STF, Pleno, RE 102490/SP, Rel. Min. Moreira Alves, v.u., j. 17/12/1987, p. DJ 16/08/1991.

O entendimento, inclusive, motivou a edição de Enunciado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

Súmula 582: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

O réu deverá cumprir a pena em regime inicialmente fechado, vez que reincidente em crime doloso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu MARCELO DE MELO SILVA, RG nº 343842397, filho de Cicera de Melo Silva, nascido em 14/01/1982, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que persistem as razões que ensejaram a decretação e a manutenção de sua prisão preventiva (fls. 138/140 e 225/229, item "3"). Ademais, permaneceu preso durante todo o curso do processo, recomendando-se a manutenção de sua prisão visando a garantia de aplicação da Lei Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual 11.608/03, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita (fls. 225/229, item "1").

Comunique-se a vítima da prolação da sentença.

Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo (fls. 218), nos termos do convênio entre a Defensoria do Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil

Oportunamente, com o trânsito em julgado: A) lance o nome do réu no rol dos culpados; B) oficie-se ao IIRGD; C) expeça-se guia de recolhimento definitiva; D) oficie-se ao juízo eleitoral comunicando a suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.

Valinhos, 14 de junho de 2022.
Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Juiz de Direito